

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2530 บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นาย ประดิษฐ์ ราชวงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 437, มาตรา 459, มาตรา 821, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 249

จำเลยที่ 2 ซึ่งรถยนต์คันเกิดเหตุจากจำเลยที่ 3 โดยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอน จำเลยที่ 3 เอาประกันภัยรถยนต์คันนี้ไว้กับจำเลยที่ 4 กรมธรรม์ประกันภัยมีข้อความว่า 'บริษัทจะถือบุคคลใดซึ่งขับซึ่งรถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง.....' ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปทำละเมิดต่อโจทก์ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ขับรถโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 3 ผู้เอาประกันภัยและมีฐานะเป็นเสมือนผู้เอาประกันภัยเอง จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัย (อ้างฎีกาที่ 3583/2529) ส่วนจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง สำหรับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้เอาประกันภัยนั้น ไม่ได้ความว่าเป็นผู้ครอบครองด้วย จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ประเด็นที่ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวการเชิดจำเลยที่ 3 เป็นตัวแทนทำสัญญาประกันภัย เท่ากับจำเลยที่ 2 เข้าทำสัญญากับจำเลยที่ 4 เองนั้น โจทก์มิได้กล่าวไว้ในคำฟ้อง ศาลชั้นต้นก็ได้กำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนส.บ.08801 ของโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน ต.ก.03863 จำเลยที่ 4 ได้รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์คันดังกล่าว ไว้ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ต.ก.03863ด้วยความประมาท เป็นเหตุให้ ชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ส.บ.08801 เสียหาย โจทก์ที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์ที่ 2 แล้วบางส่วน ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 111,100 โจทก์ที่ 2 จำนวน 107,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ต.ก.03863 และได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 4 ขณะเกิด เหตุรถคันนี้ไม่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์และรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เหตุ เกิดเพราะความประมาทของนายสำราญ ผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ส.บ.08801ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 99,500 บาทแก่โจทก์ที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ย และให้ชำระเงินจำนวน 25,000 บาทแก่โจทก์ที่ 2 พร้อมด้วย ดอกเบี้ย

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 2 ได้เอาประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ส.บ.08801 ไว้กับโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขรถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน ต.ก.03863 จากจำเลยที่ 3 แต่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปเป็นของ จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ได้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวไว้กับจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดย ประมาทชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ส.บ.08801 เสียหาย สัญญาประกันภัยที่ จำเลยที่ 3 ทำขึ้นกับจำเลยที่ 4 มีข้อตกลงว่า บริษัทจะถือบุคคลใดซึ่งขับรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย เอง.....' เห็นว่ากรณีนี้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวได้นำรถยนต์ไปใช้ โดยให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของตนเป็นคนขับแล้วเกิดเหตุคดีนี้จึงต้องถือว่า จำเลยที่ 1 ขับรถโดยได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 3 และมีฐานะเป็นเสมือนผู้เอา ประกันภัยเอง ตามข้อตกลงยินยอมระหว่างจำเลยที่ 3 ที่ 4 ดังกล่าว จำเลยที่ 1 ขับ รถโดยประมาทและทำละเมิดเกิดความเสียหายขึ้น จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะ นายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 และจำเลยที่ 4 ต้องรับ ผิดในฐานะผู้รับประกันภัยตามข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 3 ที่ 4 ดังได้วินิจฉัยมาแล้ว สำหรับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของรถและผู้เอาประกันภัยนั้น ไม่ได้ความว่าเป็นผู้ ครอบครองรถด้วย จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ที่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า คดีนี้ถือได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวการเชิดจำเลยที่ 3 ให้ เป็นตัวแทนทำสัญญาประกันภัยตามเอกสารหมายเลข 2 เท่ากับจำเลยที่ 2 เข้าทำ สัญญากับจำเลยที่ 4 เองเมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถโดยประมาทชนรถโจทก์ได้รับความ เสียหายโจทก์ยอมฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้นั้น เห็นว่า ประเด็นข้อนี้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 มิได้ยกขึ้นอ้างไว้ในคำฟ้อง ชั้นที่สองสถานศาลชั้นต้นก็

มิได้กำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยให้ไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 4 ร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>